

ROYAUME DU MAROC



**MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME,
DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS**

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES STATISTIQUES

APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL SUR OFFRES DE PRIX

N°01/2026/DSS

Conception, développement et déploiement d'une plateforme intégrée de suivi de la Stratégie Génération Green au profit de la Direction de la Stratégie et des Statistiques (DSS) du Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts-Département de l'Agriculture à Rabat

REGLEMENT DE CONSULTATION

Le présent marché est passé par appel d'offres ouvert international sur offres de prix en vertu des dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe 1-1 et l'alinéa a du paragraphe 1-3 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et du paragraphe 3-b de l'article 20 et l'article 8 du Décret no 2.22.431 du 15 Chaabane 1444 (8 Mars 2023) relatifs aux marchés publics.

TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE CONSULTATION	3
ARTICLE 2 : MAITRE D'OUVRAGE	3
ARTICLE 3 : REPARTITION EN LOTS.....	3
ARTICLE 4 : COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES	3
ARTICLE 5 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES	3
ARTICLE 6 : TELECHARGEMENT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES	4
ARTICLE 7 : DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENT OU DE RENSEIGNEMENT ET INFORMATION DES CONCURRENTS	4
ARTICLE 8 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS	5
ARTICLE 9 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES	5
ARTICLE 10 : OFFRE TECHNIQUE	8
ARTICLE 11 : OFFRE FINANCIERE	9
ARTICLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS	10
ARTICLE 13 : CONFISCATION DU CAUTIONNEMENT PROVISOIRE	11
ARTICLE 14 : PREFERENCE NATIONALE	11
ARTICLE 15 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS	12
ARTICLE 16 : LANGUE DE PRESENTATION DES OFFRES.....	12
ARTICLE 17 : RETRAIT DES PLIS.....	12
ARTICLE 18 : MONNAIE DES PRIX DES OFFRES.....	13
ARTICLE 19 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES	13
ARTICLE 20 : OUVERTURE DES PLIS DES CONCURRENTS EN SEANCE PUBLIQUE	14
ARTICLE 21 : EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES	14
ARTICLE 22: JUGEMENT ET CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES FINANCIERES	16
ARTICLE 23 : RESULTATS DE L'APPEL D'OFFRES	17

ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE CONSULTATION

Le présent règlement de consultation concerne l'appel d'offres ouvert international sur offres de prix N°01/2026/DSS ayant pour objet : « Conception, développement et déploiement d'une plateforme intégrée de suivi de la Stratégie Génération Green au profit de la Direction de la Stratégie et des Statistiques (DSS) du Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts-Département de l'Agriculture à Rabat ».

Il a été établi en vertu des dispositions de l'article 21 du décret n° 2.22.431 du 15 Chaabane 1444 (8 Mars 2023) relatifs aux marchés publics.

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par le Décret n°2.22.431 précité. Toute disposition contraire au Décret n°2.22.431 précité est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de l'article 21 et des autres articles du décret n°2.22.431 précité.

ARTICLE 2 : MAITRE D'OUVRAGE

Le Maître d'ouvrage du présent marché est Monsieur Abdeslam ZIYAD, Directeur de la Direction de la Stratégie et des Statistiques, relevant du Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts- Département de l'Agriculture à Rabat.

ARTICLE 3 : REPARTITION EN LOTS

En application de l'article 10 du Décret n° 2.22.431 du 15 Chaabane 1444 (8 Mars 2023) relatifs aux marchés publics, le marché découlant du présent appel d'offres est un marché lancé en lot unique.

ARTICLE 4 : COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret n° 2.22.431 du 15 chaabane I 1444 (8 mars 2023) précité, le dossier d'appel d'offres comprend :

- Une copie de l'avis d'appel d'offres ;
- Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
- Le modèle de l'acte d'engagement ;
- Le bordereau du prix global ;
- La décomposition du montant global ;
- L'offre technique ;
- Le modèle de la déclaration sur l'honneur ;
- Le présent règlement de la consultation.

ARTICLE 5 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Conformément aux dispositions de l'article 22 § 7 du décret n° 2-22-431 précité, le maître d'ouvrage peut introduire, à titre exceptionnel, des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Dans ce cas, ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant téléchargé ledit dossier et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents.

Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité et au plus tard sept (7) jours avant la date de la séance d'ouverture des plis.

Passé ce délai, le maître d'ouvrage doit, par avis rectificatif, reporter la date de la séance d'ouverture des plis.

Lorsque les modifications introduites dans le dossier d'appel d'offres nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions du premier alinéa du deuxième paragraphe de l'article 23 du décret précité.

Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue qu'après l'expiration d'un délai minimum de dix (10) jours. Ce délai court à partir du lendemain de la date de parution de l'avis rectificatif dans le dernier support de publication, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l'avis de publicité initial.

Dans tous les cas, le délai de publicité prévu au troisième alinéa du deuxième paragraphe du l) de l'article 23 du décret précité doit être respecté.

Les concurrents ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres doivent être informés des modifications qui y ont été apportées et de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas échéant.

ARTICLE 6 : TELECHARGEMENT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Conformément aux dispositions de l'article 22 § 3 du décret n° 2-22-431 précité, les dossiers d'appel d'offres sont téléchargeables à partir du portail des marchés publics à l'adresse suivante : www.marchespublics.gov.ma.

Les noms des concurrents ayant procédé au téléchargement du dossier de l'appel d'offres avec l'indication de l'heure et de la date du téléchargement sont inscrits dans un registre spécial tenu par le maître d'ouvrage, et ce conformément à l'alinéa § 4 de l'article 22 du décret précité.

ARTICLE 7 : DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENT OU DE RENSEIGNEMENT ET INFORMATION DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 2-22-431, tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par lettre transmise par tout moyen pouvant donner date certaine, de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maître d'ouvrage doit répondre dans les mêmes formes, à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue, au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier doit être communiqué, le même jour et dans les mêmes formes, aux autres concurrents ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et aux membres de la commission d'appel d'offres.

Cet éclaircissement ou renseignement est mis à la disposition de tout concurrent potentiel dans le portail des marchés publics.

L'identité ou la dénomination du ou des concurrents ayant formulé la demande prévue au présent article ne doit, en aucun cas, être divulguée.

ARTICLE 8 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n°2-22-431 précité :

1. Peuvent valablement participer et être attributaires des marchés publics les personnes physiques ou morales qui :

- Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement ;
- Sont affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale ou à un régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes.
- Exercent l'une des activités en rapport avec l'objet du marché.

2. Ne sont pas admises à participer au présent appel d'offres :

- Les personnes en liquidation judiciaire ;
- Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;
- Les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'exclusion temporaire ou définitive prise conformément aux dispositions de l'article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaâbane 1444 (08 Mars 2023), relatif aux marchés publics ;
- Les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans un même marché.
- Les prestataires de services ayant contribué à la préparation du dossier de l'appel d'offres concerné ;
- Les titulaires dont les marchés ont fait l'objet de résiliation pour une faute qui leur incombe au titre des marchés d'achèvement y afférents.

ARTICLE 9 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES

Conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n° 2-22-431 précité, les pièces à fournir par les concurrents sont :

A/ Un dossier administratif comprenant :

1- Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

a) La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :

- S'il s'agit d'un **autoentrepreneur** ou d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ;
- S'il s'agit d'un **représentant du concurrent**, celui-ci doit présenter, selon le cas :
 - Une copie certifiée conforme de la procuration légalisée, lorsqu'il agit au nom d'une personne physique ;
 - Un extrait des statuts de la société et/ou copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal de l'organe compétent lui conférant le pouvoir d'agir au nom de cette société ;
 - L'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant.

- S'il s'agit d'une **coopérative ou d'une union de coopératives**, la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom de la coopérative ou de l'union de coopératives.

b) La déclaration sur l'honneur ;

c) L'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ;

Sous peine d'élimination de l'offre, le cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire, ne doit mentionner aucun délai de validité ou comporter des réserves ou restrictions conformément à l'article 39 du décret n°2-22-431.

Conformément aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hja 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatives aux marchés publics, la constitution et la restitution des garanties pécuniaires s'effectuent par voie électronique selon les conditions du portail des marchés publics.

En cas de groupement, le cautionnement provisoire doit être produit conformément aux dispositions du paragraphe C de l'article 150 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

d) Pour les groupements, la convention de constitution du groupement ou sa copie certifiée conforme à l'original.

Cette convention doit indiquer, notamment, l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, le ou les comptes bancaires, et le cas échéant, la répartition des prestations, et ce conformément aux dispositions de l'article 150 du décret n°2-22-431.

2- Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées à l'article 43 du décret n° 2-22-431 précité :

- a) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties telles que prévues à l'article 27 du décret n° 2-22-431 précité.
Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé.
- b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale ou par tout autre organisme de prévoyance sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers l'organisme concerné ;
- c) Une copie du certificat d'immatriculation au registre de commerce (modèle 9) pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation au registre de commerce en vertu de la législation en vigueur ;
- d) L'équivalent des attestations visées aux paragraphes a), b) et c) ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance, pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de délivrance de ces documents par les administrations ou les organismes compétents, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que les documents précités ne sont pas produits.

La date de production, au maître d'ouvrage, des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus, sert de base pour l'appréciation de leur validité.

3- Pour justifier la qualité d'une coopérative ou unions de coopératives :

3.1- Au moment de la présentation des offres :

Outre le dossier technique et les pièces du dossier administratif, prévues aux a), b) et c) de l'alinéa 1 du A du I) du présent article, l'attestation d'immatriculation au registre local des coopératives.

3.2- Lorsqu'il est envisagé de lui attribuer le marché dans les conditions prévues à l'article 43 :

- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que prévu à l'article 27 du décret n° 2-22-431 précité. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle la coopérative ou l'union de coopératives est imposée ;
- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que la coopérative ou l'union de coopératives est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2-22-431 précité.

La date de production, au maître d'ouvrage, de ces pièces ci-dessus, sert de base pour l'appréciation de leur validité.

4- Pour justifier la qualité d'un auto-entrepreneur :

4.1- Au moment de la présentation des offres :

Outre le dossier technique et les pièces du dossier administratif, prévues aux b) et c) de l'alinéa 1) du A du I) du présent article, l'attestation d'immatriculation au registre national de l'auto-entrepreneur ou sa copie certifiée conforme à l'original, délivrée depuis moins d'un an.

4.2- Lorsqu'il est envisagé de lui attribuer le marché dans les conditions prévues à l'article 43 :

Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que prévu à l'article 27 du décret n°2-22-431 précité. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle l'auto-entrepreneur est imposé.

La date de production, au maître d'ouvrage, de cette pièce sert de base pour l'appréciation de sa validité.

5- Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

5.1 - Au moment de la présentation de l'offre :

Outre le dossier technique et les pièces du dossier administratif prévues aux b) et c) de l'alinéa 1 du A du I) du présent article, une copie du texte l'habilitant à exercer les missions en relation avec les prestations objet du marché.

5.2- S'il est envisagé de lui attribuer le marché :

- a) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant qu'il est en situation fiscale

régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que prévu par l'article 27 du décret précité.

Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé.

L'attestation précitée n'est exigée que pour les établissements publics soumis à l'impôt.

- b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale ou tout autre organisme de prévoyance sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers l'organisme concerné.
- c) Une copie du certificat d'immatriculation au registre de commerce (modèle 9) pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation au registre de commerce en vertu de la législation en vigueur ;
- d) L'équivalent des attestations visées aux paragraphes a), b), c) ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d'origine ou de provenance, pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de délivrance de ces documents par les administrations ou les organismes compétents, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que les documents précités ne se sont pas produits.

La date de production, au maître d'ouvrage, des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

N.B : *Toute pièce présentée en copie doit être certifiée conforme à l'original.*

B/ Dossier technique comprenant :

- **Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent** et mentionnant, le cas échéant, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles il a participé, avec précision de la qualité de sa participation;
- **Les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l'original** délivrées par les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté ces prestations ou par les titulaires de marchés au titre des prestations sous-traitées. Chaque attestation doit préciser, notamment, la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation, le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

Le concurrent doit fournir au minimum **deux attestations** portant sur des prestations similaires à l'objet du présent appel d'offres, avec **un montant minimal cumulée pour les deux attestations de 800 000,00 DH TTC.**

N.B : *Toute pièce présentée en copie doit être certifiée conforme à l'original.*

ARTICLE 10 : OFFRE TECHNIQUE

Conformément aux dispositions de l'article 31 du Décret n°2-22-431 précité, pour le présent appel d'offres, une offre technique est sollicitée, compte tenu de la nature de la prestation qui nécessite notamment une expertise dans le domaine par la mobilisation de moyens humains qualifiés compétents et expérimentés.

L'offre technique doit comprendre les éléments suivants :

- a- **Méthodologie d'approche et de réalisation y compris le planning détaillé d'exécution des prestations des différentes missions** : Chaque concurrent doit présenter une note méthodologique précisant la méthode d'exécution des prestations y compris le planning d'exécution, l'organisation de l'équipe.
- b- Les documents à fournir pour justifier l'expérience spécifique et le profil des membres de l'équipe mobilisée sont :
 - Les CV de chaque membre de l'équipe, mentionnant le profil, l'expérience et les qualifications. Les CV doivent être signés par le membre de l'équipe et signés et cachetés par le concurrent.
 - **Une autorisation** est requise pour tout membre de l'équipe relevant de la fonction publique ou du secteur de l'enseignement. Cette autorisation doit être originale ou une copie certifiée conforme à l'original.
 - **Les originaux scannés des diplômes ou les copies certifiées conformes des diplômes de chaque membre de l'équipe.** Les attestations des diplômes et de réussite ne seront pas retenues.

L'équipe minimale proposée par le soumissionnaire devra disposer des qualifications professionnelles suivantes :

1. **Un chef de projet** avec un Diplôme d'ingénieur ou Master en informatique ou équivalent et une expérience confirmée minimale de quinze (15) ans dans le domaine de l'informatique dont au moins cinq (5) ans d'expérience en tant que chef de projets.
2. **Un Expert en Business Intelligence ou Data Analytics** avec un Diplôme d'ingénieur ou Master en informatique ou équivalent et une expérience minimale de cinq (5) ans dans la mise en place des systèmes d'information orientés Business Intelligence et/ou plateformes Data.
3. **Un Expert en suivi évaluation** avec un diplôme d'Ingénieur d'Etat ou Master en agroéconomie ou économie ou équivalent et une expérience minimale de dix (10) ans dans le domaine du suivi-évaluation des politiques publiques ou des programmes de développement.
4. **Un Architecte des systèmes d'information** avec un Diplôme d'ingénieur ou Master en informatique ou équivalent et une expérience minimale de dix (10) ans dans le domaine de la conception des systèmes d'informations.
5. **Deux (2) développeurs Full-stack avec** un Diplôme d'ingénieur ou Master en informatique ou équivalent et une expérience minimale de cinq (05) ans dans le domaine du développement informatique.

Les concurrents non installés au Maroc sont tenus d'associer des experts marocains dans une proportion qui ne peut être inférieure à vingt pour cent (20 %) des experts mobilisés pour l'exécution des prestations objet du présent marché, sauf en cas d'indisponibilité de ces experts marocains.

ARTICLE 11 : OFFRE FINANCIERE

Chaque concurrent doit présenter une offre financière conformément aux dispositions de l'article 30 du décret 2.22.431 du 8 mars 2023 précité comprenant :

- a) **Un acte d'engagement** établi conformément au modèle, ci-joint, en annexe par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché, conformément aux

conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire.

Cet acte d'engagement, signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité, doit comporter l'ensemble des indications requises y compris le relevé d'identité bancaire (RIB). Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres. En cas de discordance entre le montant libellé en chiffres et celui libellé en toutes lettres, il faut s'en tenir au montant écrit en toutes lettres.

Lorsque l'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 150 du décret 2-22-431, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement, soit seulement par le mandataire, si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

L'acte d'engagement du groupement concerné doit également préciser le montant correspondant à la part revenant à chacun des membres dudit groupement.

b) Le bordereau du prix global désigné au CPS, dûment complété et arrêté.

c) La décomposition du montant global dûment complétée et arrêtée dont les modèles figurent dans le CPS.

Les montants totaux du bordereau du prix global et de la décomposition du montant global doivent être libellés en chiffres.

En cas de discordance entre les montants totaux du bordereau du prix global et ceux de la décomposition du montant global, le montant total de la décomposition du montant global prévaut.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement et de celui du bordereau du prix global, le montant de ce dernier document prévaut pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

N.B. : L'offre financière proposée par le titulaire doit comporter les seuils suivants :

- Le montant total à proposer pour le prix n°1 relatif à la mission 1 ne doit pas dépasser 30% de l'offre globale HT ;
- Le montant total à proposer pour le prix n°2 relatif à la mission 2 ne doit pas dépasser 40% de l'offre globale HT ;
- Le montant total à proposer pour le prix n°3 relatif à la mission 3 ne doit pas dépasser 30% de l'offre globale HT.

ARTICLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l'article 32 du décret n°2.22.431 précité, et conformément à l'Arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 juin 2023 (23 Juin 2023), relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatives aux marchés publics, le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans pli électronique.

Ce pli contient trois (03) enveloppes électroniques distinctes comprenant :

1. **LA PREMIERE ENVELOPPE ELECTRONIQUE** : Cette enveloppe contient, outre les pièces des dossiers administratif et technique, le cahier des prescriptions spéciales et le règlement de consultation paraphés et signés et portant la mention « lu et accepté » par le concurrent ou son représentant dûment habilité.

2. **LA DEUXIEME ENVELOPPE ELECTRONIQUE :** Cette enveloppe contient l'offre financière du concurrent.

3. **LA TROISIEME ENVELOPPE ELECTRONIQUE :** Cette enveloppe contient l'offre technique du concurrent.

Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23, chacune des pièces constituant la réponse du concurrent est insérée, individuellement, dans l'enveloppe électronique la concernant.

Conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, chaque pièce est signée, électroniquement, par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter, à l'exception des pièces dématérialisées.

Lorsqu'il s'agit d'un groupement, ces pièces sont signées, soit par l'ensemble des membres du groupement, soit uniquement par le mandataire conformément aux dispositions du paragraphe C) de l'article 150 du décret précité n° 2-22-431.

ARTICLE 13 : CONFISCATION DU CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l'article 24 du Décret N°2-22-341 précité, le concurrent fournira le cautionnement provisoire qui fera partie intégrante de son dossier administratif. Le cautionnement provisoire est fixé à : **Soixante-dix mille Dirhams (70.000,00 DH).**

Le cautionnement provisoire reste acquis, selon le cas, à l'Etat, dans l'un des cas suivants :

- Si l'offre du concurrent est écartée pour les motifs prévus aux a), b), c), d) ou e) du B) du paragraphe 9 du II) de l'article 43 du présent décret ;
- Si le concurrent retire son offre pendant le délai de validité des offres prévu à l'article 36 du présent décret ;
- Si l'attributaire refuse de signer le marché ;
- Si le titulaire refuse d'accuser réception de l'approbation du marché qui lui a été notifiée dans le délai fixé à l'article 143 du présent décret.

Ce cautionnement pourra être remplacé par une caution bancaire personnelle et solidaire émanant d'Etablissement agréés dans les conditions définies par le dahir du 25 Choual 1364 (20 octobre 1945).

Toute offre non accompagnée du cautionnement prévu sera écartée par la commission d'ouverture des plis comme ne satisfaisant pas aux conditions de l'appel d'offres.

ARTICLE 14 : PREFERENCE NATIONALE

Conformément aux dispositions de l'article 147 de décret n° 2.22.431 précité, lorsque des concurrents non installés au Maroc soumissionnent aux marchés de services, une préférence est accordée, lors de l'évaluation des offres financières, aux offres présentées par les concurrents installés au Maroc, sous réserve du respect des engagements pris dans le cadre d'accords internationaux dûment ratifiés par le Royaume du Maroc.

A cet effet, le montant de l'offre financière présentée par le concurrent non installé au Maroc est :

- Minoré d'un pourcentage fixé à quinze pour cent (15%), lorsque le montant de cette offre est le plus proche par défaut du prix de référence et qu'il existe des offres présentées par des concurrents installés au Maroc inférieures à ce prix de référence.

- Majoré d'un pourcentage fixé à quinze pour cent (15%), lorsque le montant de cette offre est le plus proche par excès du prix de référence, en cas d'absence d'offres inférieures à ce prix de référence.
- Majoré d'un pourcentage fixé à quinze pour cent (15%), lorsque le montant de cette offre est le plus proche par défaut du prix de référence, dans le cas où les offres présentées par les concurrents installés au Maroc sont supérieures à ce prix de référence.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au groupement, lorsqu'un ou plusieurs de ses membres sont installés au Maroc, à condition que la part qu'il détient ou qu'ils détiennent dans le groupement, telle indiquée sur l'acte d'engagement, est égale ou supérieure à trente pour cent (30%).

ARTICLE 15 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS

Conformément à l'article 135 du décret n°2-22-431 et aux dispositions de l'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget n° 1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics, le dépôt des plis des concurrents s'effectuent par voie électronique via le portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma, sous réserve des dispositions de l'article 60 du présent arrêté.

Les plis sont déposés moyennant le certificat de signature électronique conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur et aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics.

Le certificat de signature électronique est délivré par une autorité de certification agréée, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Tout pli électronique déposé postérieurement à la date limite de remise des plis est automatiquement rejeté par le portail des marchés publics.

Le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché est tenu de procéder de manière électronique à produire les éléments prévus dans l'article 18 de l'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget n° 1692-23.

Conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, chacune des pièces constituant la réponse du concurrent, est insérée, individuellement, dans l'enveloppe électronique la concernant et signée électroniquement et individuellement, par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter, à l'exception des pièces dématérialisées.

ARTICLE 16 : LANGUE DE PRESENTATION DES OFFRES

La langue dans laquelle doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents est la langue française.

Les pièces constituant l'offre technique peuvent être fournies en langues étrangères à condition d'être accompagnées de leurs traduction assermentée en langue française.

ARTICLE 17 : RETRAIT DES PLIS

Conformément à l'article 135 du décret n°2-22-431 et aux dispositions de l'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget n°1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatives aux marchés publics, tout pli, déposé par voie électronique, peut être retiré par le concurrent antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance d'ouverture des plis.

Le retrait dudit pli s'effectue au moyen d'un certificat de signature électronique, ayant servi au dépôt de ce pli.

Le certificat de signature électronique est délivré par une autorité de certification agréée, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Les informations relatives au retrait sont enregistrées automatiquement sur le registre des dépôts des plis.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions prévues par ledit arrêté n°1692-23 et avant la date et l'heure limites d'ouverture des plis.

ARTICLE 18 : MONNAIE DES PRIX DES OFFRES

Les prix des offres doivent être formulés et exprimés en Dirham marocain.

Toutefois, lorsque le concurrent n'est pas installé au Maroc, le prix des offres doit être exprimé en EURO. Dans ce cas, pour être évaluées et comparées, les montants des offres exprimées en EURO doivent être convertis en dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours de référence du dirham en vigueur, donné par Bank AL MAGHRIB le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture des plis.

ARTICLE 19 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Conformément aux dispositions de l'article 36 du décret n°2-22-431, les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante jours (60) qui commence à courir, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Toutefois, lorsque la commission d'appel d'offres considère qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer son choix pendant le délai de validité des offres prévu à l'alinéa précédent, le maître d'ouvrage saisit les concurrents concernés, avant l'expiration de ce délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, en vue de leur demander une prorogation du délai de validité des offres d'une durée supplémentaire qu'il fixe.

A cet effet, le maître d'ouvrage fixe aux concurrents concernés une date limite pour faire connaître leurs réponses.

Dans ce cas :

- a) Les concurrents ayant donné, dans les mêmes formes, leur accord à la demande de prorogation, avant la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage, restent engagés pendant le délai supplémentaire convenu ;
- b) Les concurrents qui n'ont pas donné leur accord à la demande de prorogation ou qui n'ont pas répondu dans le délai qui leur est imparti sont libérés de leurs engagements vis-à-vis du maître d'ouvrage et mainlevée leur est donnée de leur cautionnement provisoire, au plus tard quarante-huit heures à compter de la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage ;
- c) Dans le cas où aucun des concurrents n'a donné son accord à la demande de prorogation ou n'a répondu dans le délai qui lui est imparti, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire, au plus tard quarante-huit heures à compter de la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage. Dans ce cas, il est procédé à l'annulation de la procédure.

ARTICLE 20 : OUVERTURE DES PLIS DES CONCURRENTS EN SEANCE PUBLIQUE

L'examen des dossiers administratifs et techniques se fera conformément à l'article 39 du décret n° 2.22.431 précité.

ARTICLE 21 : EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

Conformément à l'article 41 du décret 2-22-431 précité, l'examen des offres techniques concerne les seuls candidats admis à l'issue de l'examen des pièces du dossier administratif et du dossier technique.

Pendant cette phase, il sera procédé à l'évaluation des offres techniques selon les critères suivants :

Rubriques	Note Maximale	Document à fournir dans le dossier d'appel d'offre
Méthodologie de travail	50 points	Document de l'approche méthodologique y compris le planning
Moyens humains	50 points	CV des experts et originaux scannés des diplômes ou copies certifiées conformes des diplômes.
Total	100 points	-

Les critères d'évaluation de la note technique sont présentés dans le tableau ci-dessous :

GRILLE D'EVALUATION	NOTATION GLOBALE	NOTATION PARTIELLE
1- Méthodologie de travail	50	
Très bien développée : développe parfaitement les termes de référence avec proposition d'une méthodologie EXCELLENTE par sa cohérence globale, sa précision et sa pertinence		50
Bien développée : développe d'une manière détaillée les termes de référence avec proposition d'une méthodologie TRES SATISFAISANTE, comportant des éléments complémentaires et des propositions innovantes		30
Moyennement développée : développe moyennement les termes de référence avec proposition d'une méthodologie MOYENNE		20
Faiblement développée : développe faiblement les termes de référence avec une méthodologie INSATISFAISANTE sans aucun développement détaillé de l'approche proposée.		10
Non conforme : Ne répond pas aux termes de référence avec une approche méthodologique incohérente		0
2- Moyens humains	50	
1. Chef de projet	10	
Diplôme d'ingénieur ou Master en informatique ou équivalent.	2	
Expérience confirmée minimale de 15 ans dans le domaine de l'informatique	4	
Expérience de (N) ans : (N< 15 ans) ou une expérience non adaptée : 0 point		0
Expérience adaptée de (N) ans : 15<=N<17 : 2 points		2
Expérience adaptée de (N) ans : N>=17 ans : 4 points		4
Expérience confirmée en tant que chef de projet	4	
Expérience de (N) ans : (N< 5 ans) ou une expérience non adaptée : 0 point		0
Expérience adaptée de (N) ans : 5<=N<10 : 2 points		2
Expérience adaptée de (N) ans : N>=10 ans : 4 points		4
2. Expert en Business Intelligence ou Data Analytics	10	
Diplôme d'Ingénieur ou Master en informatique ou équivalent	2	
Expérience dans la mise en place des systèmes d'information orientés Business Intelligence et/ou plateformes Data	8	
Expérience de (N) ans : N< 5 ans ou une expérience non adaptée : 0 point		0
Expérience adaptée de (N) ans : 5<=N<7 : 4 points		4
Expérience adaptée de (N) ans : N>=7 ans : 8 points		8
3. Expert en suivi-évaluation	10	
Diplôme d'Ingénieur d'Etat ou Master en agroéconomie ou économie ou équivalent	2	
Expérience dans le domaine du suivi évaluation des politiques publiques ou des programmes de développement	8	
Expérience de (N) ans : N< 10 ans ou une expérience non adaptée : 0 point		0
Expérience adaptée de (N) ans : 10<=N<12 : 4 points		4
Expérience adaptée de (N) ans : N>=12ans : 8 points		8

4. Architecte des systèmes d'information	10	
Diplôme d'Ingénieur ou Master en informatique ou équivalent	2	
Expérience dans le domaine de la conception des systèmes d'information	8	
Expérience de (N) ans : $N < 10$ ans ou une expérience non adaptée : 0 point		0
Expérience adaptée de (N) ans : $10 \leq N < 12$: 4 points		4
Expérience adaptée de (N) ans : $N \geq 12$ ans : 8 points		8
5. Développeur Full-stack	5	
Diplôme : Ingénieur d'Etat ou Master en informatique ou équivalent	2	
Expérience dans le domaine du développement informatique	3	
Expérience de (N) ans : $N < 5$ ans ou une expérience non adaptée : 0 point		0
Expérience adaptée de (N) ans : $5 \leq N < 7$: 1 point		1
Expérience adaptée de (N) ans : $N \geq 7$ ans : 3 points		3
6. Développeur Full-stack	5	
Diplôme : Ingénieur d'Etat ou Master en informatique ou équivalent	2	
Expérience dans le domaine du développement informatique	3	
Expérience de (N) ans : $N < 5$ ans ou une expérience non adaptée : 0 point		0
Expérience adaptée de (N) ans : $5 \leq N < 7$: 1 point		1
Expérience adaptée de (N) ans : $N \geq 7$ ans : 3 points		3
Total	100	

Il est à noter que les critères ci-après sont des motifs d'élimination :

- 1- L'absence de l'une des pièces de l'offre technique ;
- 2- Si l'un des membres de l'équipe tel qu'exigé à l'article 10 du RC, fait défaut ;
- 3- Si le concurrent produit une copie non certifiée et non conforme à l'original du diplôme ;
- 4- L'absence d'autorisation si l'un des membres de l'équipe proposée par le concurrent relève de la fonction publique ou de l'enseignement ;
- 5- Si les CV ne sont ni signés par les membres de l'équipe et ni signés et cachetés par le concurrent ;
- 6- L'obtention de la note zéro au niveau de l'un des critères de la grille d'évaluation de l'offre technique ;
- 7- Tout concurrent ayant obtenu une note technique inférieure à **70 points**.

Si un soumissionnaire a présenté plusieurs experts pour le même profil, la note attribuée est la note maximale des notes des experts présentés, sous réserve que ces derniers remplissent les conditions de l'article 10 du RC.

ARTICLE 22: JUGEMENT ET CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES FINANCIERES

Les offres retenues à l'issue de l'examen des offres techniques ci-dessus, seront jugées sur la base de l'offre financière. Sous réserve des vérifications et application, le cas échéant, des dispositions prévues aux articles 42, 43 et 44 du décret 2-22-431 précité, l'offre économiquement la plus avantageuse est la mieux-disante par rapport au prix de référence défini dans le paragraphe A) de l'article 44 du décret précité.

Le prix de référence des offres est égal à la moyenne arithmétique résultant de l'estimation du coût des prestations établies par le maître d'ouvrage et de la moyenne des offres financières des concurrents retenus.

Ce prix de référence est calculé selon la formule suivante :

$$P = \frac{(E + \frac{\text{Somme des offres financières}}{\text{Nombre des offres financières}})}{2}$$

Où :

- P : Prix de référence ;
- E : Estimation du coût des prestations établies par le maître d'ouvrage ;

L'offre la mieux-disante est celle qui est la plus proche du prix de référence par défaut.

En cas d'absence d'offres inférieures au prix de référence, l'offre la mieux-disante est celle qui est la plus proche par excès de ce prix.

ARTICLE 23 : RESULTATS DE L'APPEL D'OFFRES

Conformément à l'article 47 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) :

1. Le maître d'ouvrage informe, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen donnant date certaine, l'attributaire de l'acceptation de son offre dans un délai n'excédant pas le troisième jour suivant la date d'achèvement des travaux de la commission d'appel d'offres.

Dans le même délai, il informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, les concurrents éliminés, en leur indiquant les motifs de rejet de leurs offres. Cette lettre est accompagnée des pièces contenues dans leurs dossiers.

Toutefois, les pièces ayant été à l'origine de l'écartement des concurrents sont conservées par le maître d'ouvrage pendant un délai minimum de cinq (5) ans, à l'exception de l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu qui est restitué aux concurrents écartés, dans les quarante-huit (48) heures suivant la date d'envoi de la lettre visée au deuxième alinéa de l'article 47 précité.

2. Aucun concurrent ne peut prétendre à une indemnité si son offre n'a pas été acceptée.
3. Le choix arrêté par la commission d'appel d'offres ne peut, en aucun cas, être modifié par le maître d'ouvrage ou l'autorité compétente.

Le Concurrent :

Le Maître d'Ouvrage :

Le Directeur de la Stratégie
et des Statistiques
Signé: Abdeslam ZIYAD

28 AVR 2023